Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Petrolina

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000 - F:(87) 38669519

Processo nº **0012858-05.2021.8.17.3130**

AUTOR: CARLOS AUGUSTO PESSOA ARAGAO

REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

SENTENÇA

I) RELATÓRIO (ART. 489, I, CPC)

Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por CARLOS AUGUSTO PESSOA ARAGÃO em face de CAMED – Caixa de Assistência dos funcionários do Banco do Nordeste do Brasil.

Afirma o suplicante que é um idoso acamado, hipertenso, diabético tipo 2, com dieta enteral via gastrostomia (GTT) e em 2012, passou a ser portador de Neoplasia de Encéfalo (Oligodendroglioma Anaplásico), submetido a uma cirurgia para resseção associado a Quimioterapia e Radioterapia Adjuvante.

Afirma que, em 2016, houve uma recidiva tumoral e ele passou pela segunda cirurgia e tratamento com quimioterapia. Em 2018, outra recidiva, agora sem possibilidade de cirurgia, face à localização do tumor ser muito vascularizado, com possibilidade de sequelas significativas. Ainda em 2018, o autor apresentou Isquemia Cerebral com perda progressiva de deglutição, da força motora e respiratória, com tremores involuntários e repetitivos característicos de crises convulsivas, com indicação médica para tratamento de *home care*.

Informa que desde de janeiro de 2019, o autor iniciou seu tratamento por *home care,* custeado pelo seu plano de saúde Camed, do qual é usuário desde 1992 entretanto, o serviço de home care prestado pela referida empresa durante a pandemia passou a ser bastante precário, pois a visita da enfermeira deixou de ser semanal e passou a ser esporádica e o que ainda é pior as técnicas de enfermagem nunca foram vacinadas contra a Covid-19, embora estejam no grupo prioritário de vacinação, mas por negligência da empresa Home Care do Vale nunca as encaminhou para a vacinação com a necessária comprovação de seu vínculo empregatício.

Argumenta que na tentativa de solução dessa situação precária, foram encaminhados vários e-mails à Camed, bem como denúncia ao Coren e à Ouvidoria da Camed sob o nº 217.614.618.334, no sentido de cobrança à empresa Home Care do Vale pela vacinação de suas técnicas ou sua substituição, mas sem obtenção de êxito.

Por fim, requereu; **a)** a concessão de tutela de urgência, no sentido de determinar que o plano de saúde CAMED, SUBSTITUA a empresa prestadora do serviço de home care Medlar pela PETROMED Prestação de Serviços em Saúde Eireli, bem como determinar que a CAMED forneça todos os equipamentos e insumos (fraldas, lenços umedecidos, creme de barreira, óleo de girassol, dieta enteral etc), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento da tutela de urgência; **b)** a confirmação por sentença da tutela de urgência concedida, fornecendo o tratamento domiciliar do serviço completo de HOME CARE da parte autora, com a troca da empresa Medlar pela Petromed Prestação de Serviços em Saúde; **c)** Que o plano de saúde CAMED seja condenado a indenizar o Autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Despacho inicial, determinando a citação da parte demandada (id 91378379).

Citada, a ré apresentou contestação (id. 95110465), alegando que no dia 22/09/2021, após o recebimento das reclamações da esposa do associado, a CAMED buscou outras empresas que atendessem na localidade (Medlar/Qualvida), essas empresas trabalham em parceria com a cooperativa de enfermagem, os profissionais não são contratados diretamente por elas.

Argumenta que como as reclamações não foram extintas, foi realizada uma negociação pontual com a empresa PETROMED sugerida pela Sra. Tarcila, e desde 29/10/2021 a empresa assumiu o atendimento sem reclamações em relação ao atendimento até o momento.

Diz que não houve negativa de atendimento, apenas relatos de insatisfação por parte da família na prestação do serviço, o que já fora ajustado. Requereu a total improcedência da ação.

Réplica apresentada (id. 99409397), a parte autora aduz que a Camed só tomou as providências solicitadas pelo autor, após a distribuição da presente ação judicial.

É o relatório. Decido.

II) FUNDAMENTAÇÃO (art. 489, II, CPC):

JULGAMENTO ANTECIPADO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra o processo, na modalidade de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, inciso I), sem a necessidade de produção de provas em audiência, vez que a questão de mérito cinge-se tão-somente à discussão do direito aplicável.

DO MÉRITO

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do pedido de troca da empresa de *home care* que presta o serviço à autora – supostamente de forma deficitária – por outra empresa.

Trata-se, o contrato de plano de saúde, de um contrato sinalagmático, por meio do qual o beneficiário tem a obrigação de pagar uma prestação pecuniária e a operadora do plano de saúde tem o dever de prover assistência à saúde nos termos contratados.

Ensina Arnaldo Rizzardo[1] (file:///C:/Users/Luana/Documents/Trabalho%20TJPE/2021/04%20Abril/s%204326-76.2020_Plano%20Sa%C3%BAde_Troca%20Empresa%20Home%20Care%20n%C3%A3o%20C os planos de assistência à saúde oferecem uma série de serviços à assistência médica, hospitalar, ambulatorial e odontológica, custeando os atendimentos através de rede de hospitais credenciados e próprios, médicos e outros profissionais de serviços de centros de diagnósticos, ao passo que as pessoas, ao se filiarem, pagam mensalidades constantes durante um certo prazo, passando a usufruir dos benefícios oferecidos.

Através de contestação a parte demandada informa que tendo em vista o requerimento da parte autora, substituiu a empresa prestadora do serviço de *home care,* fato confirmado pela autora através de réplica à contestação.

É importante ressaltar que a substituição requerida pelo autor foi realizada antes que a citação fosse efetivada, portanto, antes que a parte requerida fosse cientificada do processo. Além disso, não houve determinação judicial para que houvesse a referida substituição, portanto, a parte demandada de forma voluntária atendeu à solicitação do autor**, o que caracteriza a falta de interesse da parte autora no que tange a este pedido, ante a ausência de pretensão resistida.**

Quanto ao pedido de fornecimento de materiais com fraldas, óleo de girassol entre outros, é importante ressaltar que no tratamento domiciliar (home care) os materiais e demais insumos devem ser também integralmente mantidos em seu custeio da mesma forma da internação hospitalar, com exceção das fraldas geriátricas e demais materiais não fornecidos em hospitais, como os de higiene pessoal, os quais devem ser providenciados pela família, pois o atendimento home care não se confunde com cuidados diários que podem ser prestados pelos próprios familiares, devendo ser excluída a obrigação da empresa demandada do fornecimento de fraldas geriátricas e materiais de higiene. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1842163 - GO (2021/0049113-7) DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1042 do CPC/15) interposto por MARILENE DA GUIA CARDOSO MIRANDA, em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial. O apelo extremo, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 497, e-STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. 1. Na apreciação do recurso de agravo de instrumento o Tribunal deve limitar-se ao reexame do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300, do Código de Processo Civil. 3. O acompanhamento de enfermeiro por 06 horas diárias não se caracteriza como atendimento

ambulatorial -hospitalar, devendo este profissional tão somente supervisionar e assistir o cuidador familiar, caso houver. 4. Materiais e demais insumos devem ser também integralmente mantidos em seu custeio pela agravante, como se estivesse em internação hospitalar, com exceção das fraldas geriátricas e demais materiais não fornecidos em hospitais, como os de higiene, que devem ser providenciadas pela família da agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não foram opostos embargos de declaração. Em suas razões de recurso especial (fls. 508-515, e-STJ), a recorrente aponta ofensa ao art. 300 do CPC/15, sustentando que o "Tribunal a quo valorou equivocadamente a legislação federal, ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil e, ainda assim, não deferir todos os meios necessários para o devido cumprimento da tutela de urgência" (fl. 514, e-STJ). Sem contrarrazões. Em juízo de admissibilidade (fls. 532-533, e-STJ), negou-se processamento ao recurso. Daí o agravo (fls. 538-545, e-STJ), em que a recorrente impugna a decisão agravada. Contraminuta às fls. 550-562, e-STJ. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. 1. A recorrente aponta violação ao art. 300 do CPC/15, sustentando que o "Tribunal a quo valorou equivocadamente a legislação federal, ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil e, ainda assim, não deferir todos os meios necessários para o devido cumprimento da tutela de urgência" (fl. 514, e-STJ). No caso concreto, o Tribunal local, após análise do acervo fático-probatório, assim decidiu (fls. 500-501, e-STJ): "Contudo, quanto à determinação da presença de enfermeiro por, no mínimo 06 horas por dia, mister a reforma parcial da decisão atacada, eis que impertinente a tese de obrigatoriedade do fornecimento do serviço de enfermagem pelo período acima, medida impraticável até mesmo na rede privada, porquanto extremamente dispendiosa. Nos serviços de enfermagem, os enfermeiros ou técnicos de enfermagem geralmente realizam cuidados específicos como trocas de sondas, curativos, coletas de sangue, administração de medicamentos especiais, dentre outros, e não realizam cuidados básicos, que são pertinentes ao cuidador, que é a pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. (...) Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada para afastar a determinação quanto à tese de obrigatoriedade do fornecimento do serviço de enfermagem no período de 06 horas por dia, devendo ser atribuído a tal profissional

somente supervisionar e assistir, caso tenha sido disponibilizado pela família, o cuidador familiar. Cumpre ressaltar que o atendimento home care não se confunde com cuidados diários, como de higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios que não requerem conhecimento técnico, mas que podem ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores, razão pela qual também deve ser excluída a obrigação da empresa recorrente ao fornecimento de fraldas geriátricas e materiais de higiene, tendo em vista que o tratamento em home care trata-se de substituto da internação hospitalar. Com efeito, deve a recorrente custear na internação domiciliar apenas aqueles materiais que seriam fornecidos durante a internação hospitalar. Por esse motivo, prosseguindo o tratamento em domicílio, os medicamentos, materiais e demais insumos devem ser também integralmente mantidos em seu custeio pela agravante, como se estivesse em internação hospitalar, com exceção das fraldas geriátricas e demais materiais não fornecidos em hospitais, como os de higiene, que devem ser providenciadas pela família da agravada, (...)."Conforme preceituam o art. 300 do CPC/15 e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a tutela provisória de urgência será concedida caso o magistrado, ainda que em juízo sumário, verifique a plausibilidade da pretensão (sua probabilidade de êxito) e o risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real. No caso sub judice, o Tribunal a quo concluiu não ter a parte autora logrado êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos acima elencados, necessários para o deferimento dos pedidos de enfermeiro por, no mínimo 06 horas por dia, e de custeio de materiais que não seriam fornecidos durante a internação hospitalar. Assim sendo, para superar as premissas sobre as quais se amparou a Corte de origem, a fim de se conceber terem sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. Nestes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com compensação por danos morais, e tutela provisória de urgência, relativa a contrato de plano de saúde. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp

1751299/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. 2. Não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão. 3. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a condições estipuladas em contrato celebrado entre as partes, bem como a inexistência de provas nos autos das alegações feitas pela agravante, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1500806/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ESTADUAL IMPLICA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Devido à precariedade da decisão liminar que decide pedido de concessão de tutela de urgência, passível de reversão a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, em regra, é incabível o recurso especial dela advindo, porque faltante o pressuposto constitucional do esgotamento de instância, conforme a Súmula 735/STF. 2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido acerca da presença, ou não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de

fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1248498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) Inafastável, portanto, o teor da Súmula 7/STJ. Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1765794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; AgInt no REsp 1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no AREsp 1609466/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 23/09/2020. 2. Do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de junho de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator. (STJ - AREsp: 1842163 GO 2021/0049113-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 04/06/2021)

DO DANO MORAL

O dano moral se refere aos atos que ferem a integralidade moral do indivíduo, a sua imagem, transtornos psicológicos, danos físicos estéticos e perda de ente querido, sem que isso implique necessariamente na diminuição do seu patrimônio.

O Código Civil, em seu artigo 186, prevê expressamente a existência do dano moral. Isto tudo, mediante a farta jurisprudência e doutrina sobre o assunto, torna superada qualquer discussão acerca da admissibilidade da indenização por dano moral.

No caso em lume não merece deferimento o pleito de indenização, vez que, não houve falha na prestação do serviço pela empresa demandada que, de forma voluntária, atendeu à solicitação do autor substituindo a empresa prestadora do serviço de *home care.*

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como na fundamentação supra, **JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do demandado a ressarcir o autor em danos morais.**

No tange ao pedido de substituição do serviço de home care, tendo em vista a substituição voluntária pela parte demandada, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI[1] (file:///F:/ANA%20PAULA%202/Senten%C3%A7a%202022/home%20care%20-%20PROCESSO%2012858-05.2021.docx#_ftn1), **do CPC.**

Condenação da demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando para estes o percentual de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da causa.

Havendo custas complementares, em observância a Lei de Custas nº 17.116 de 04/12/2020, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para expedição de nova guia de custas processuais atualizadas e após, intime-se, pessoalmente, a parte demandante para pagamento das referidas custas.

Entrementes, em caso de inadimplemento das custas processuais, certifique a Secretaria o decurso de prazo e oficie-se à PGE – Procuradoria Geral do Estado, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, acompanhando-se de cópia: da Sentença; da Certidão de Trânsito em Julgado; da Guia de Custas Processuais, do Mandado de Intimação e da Certidão de decurso de prazo.

Para imprimir maior celeridade ao feito, interposto eventual recurso de apelação cível, intime-se a parte *ex adversa* para apresentar, querendo, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º). Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, exaurida a atividade jurisdicional no presente feito, arquivem-se os presentes autos com baixa no Sistema Judwin/TJPE.

Registre-se. Intime-se. Publique-se.

Petrolina, data da assinatura digital.

ELISAMA DE SOUSA ALVES
Juíza de Direito Substituta

---

[1] (file:///F:/ANA%20PAULA%202/Senten%C3%A7a%202022/home%20care%20-%20PROCESSO%2012858-05.2021.docx#_ftnref1) **Art. 485.** Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: **VI –** verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

.

Assinado eletronicamente por: ELISAMA DE SOUSA ALVES
18/05/2022 09:23:47
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 105666106

22051809234731800000103337780

IMPRIMIR GERAR PDF